

Số: 28 /2026/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đề điều
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Đề điều số 79/2006/QH11, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH1; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường số 146/2025/QH15;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/04/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025; số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đề điều; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/07/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều; số 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực đề điều và phòng chống thiên tai; số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đề điều;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/05/2009 Hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đề nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/06/2025 Quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đề điều và phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực đề điều và phòng, chống thiên tai;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 224/TTr-SNN&MT-TL ngày 06 tháng 03 năm 2026.

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đề điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 1. Quyết định phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đề điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quy định này quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đề điều trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đối với một số nội dung cụ thể: Về quy hoạch và

đầu tư; Về kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Bảo vệ tuần tra đê; Huy động lực lượng ứng phó sự cố; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều cho nhân dân ven đê.

Các nhiệm vụ khác thực hiện theo quy định của pháp luật về Đê điều và các quy định pháp luật có liên quan.

b) Quy định này không áp dụng đối với đê chuyên dùng do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, bảo vệ và sử dụng đê điều trên địa bàn tỉnh.

3. Nguyên tắc phân phân cấp

- Đảm bảo tính thống nhất, xuyên suốt trong quản lý từ tỉnh đến cơ sở.
- Việc phân cấp phải đi đôi với việc đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, phương tiện và kinh phí thực hiện.

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (gọi chung là UBND cấp xã) chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý ban đầu các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đê điều; Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, như sau:

a) Về Quy hoạch và Đầu tư:

- Cập nhật phương án phát triển hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch tỉnh;
- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp III, cấp IV và tuyến đê cấp V trên địa bàn 02 xã (bao gồm cả các cống dưới đê).

b) Tổ chức thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm vượt quá thẩm quyền của cấp dưới.

c) Các nhiệm vụ khác thực hiện theo quy định của pháp luật về Đê điều và các quy định pháp luật có liên quan.

5. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh như sau:

a) Về đầu tư:

- Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp kiên cố hóa, duy tu, bảo dưỡng, xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê V (bao gồm cả các cống dưới đê) trên địa bàn.

- Tổ chức xây dựng dự án di dân tái định cư, kế hoạch di dời và thực hiện việc di dời những công trình, nhà ở không phù hợp với quy hoạch đối với các tuyến đê trên địa bàn.

a) Bảo vệ, tuần tra đê:

- Tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân đê quản lý, bảo vệ các tuyến đê trên địa bàn; chịu trách nhiệm bảo vệ vật tư dự trữ hộ đê, các biển báo, cột mốc trên đê thuộc địa bàn quản lý.

- Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều ngay từ khi mới phát sinh; thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ đê theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

b) Huy động lực lượng ứng phó sự cố:

- Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý giờ đầu các sự cố đê điều và thực hiện phương án hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Tổ chức việc xây dựng dự án di dân tái định cư, kế hoạch di dời và thực hiện việc di dời những công trình, nhà ở không phù hợp với quy hoạch đối với các tuyến đê trên địa bàn.

c) Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đê điều cho nhân dân ven đê.

d) Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đê điều và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Chủ động bố trí nguồn lực của địa phương để triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

b) Trong trường hợp nguồn lực của địa phương không đảm bảo để thực hiện triển khai nhiệm vụ được phân cấp thì ủy ban nhân dân cấp xã chủ động báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để hỗ trợ nguồn lực của cấp tỉnh cho địa phương theo quy định.

c) Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương chủ động báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại quyết định này.

b) Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định này nếu có khó khăn vướng mắc thì chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung Quyết định bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.

3. Sở Tài chính

a) Hướng dẫn ủy ban nhân dân cấp xã bố trí nguồn lực tài chính để triển khai

thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn lực tài chính của cấp tỉnh để hỗ trợ cho cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

4. Các Sở ngành có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2026.

2. Quyết định số 2629/2005/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phân cấp quản lý, bảo vệ và tu bổ đê trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hết hiệu lực kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - TT Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (b/c);
 - Bộ NN & MT, Bộ Tư pháp (b/c);
 - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
 - TT Thông tin;
 - V0, V1, NLN3, NC;
 - Lưu: VP, NLN1 (05b-QĐ 45).
- Ký bởi: Nguyễn Khắc Hiếu

Ký bởi: Phạm Đức Thắng

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Khăng